(i) தனி உரிமம் வழங்குபவர்

ஒரு வணிகத்தின் உரிமையாளராகவும் அந்த நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளையும், சட்டப்படி தனி உரிமை வழங்க தகுதி வாய்ந்த ஒரு நபரே தனி உரிமை வழங்குபவர் ஆவார். இவரே தான் பெற்றுள்ள காப்புரிமை மற்றும் வியாபார குறியீடுகளை உரிமையியல் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் தனி உரிமை பெறுபவருக்கு வழங்குகிறார்.

தனி உரிமம் அளிப்பவர் தேவையான துணை சேவைகளை ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு வழங்க கடமைப்பட்டவர் ஆவார். துணை சேவைகள் என்பது கீழ்க்கண்டவற்றை உள்ளடக்கியது.

அ) பொருள் அல்லது சேவை சார்புடைய பயிற்சி வழங்குதல்

ஆ) சந்தையிடுகைக்குத் தேவையான உதவிகளை வழங்குதல்

இ) விளம்பரம் தொடர்பான செயல்களுக்கு உதவுதல்.

இதற்காக அவர் தனி உரிமம் பெற்றவரிடமிருந்து உரிமைத் தொகை பெறுவதற்கு தகுதி உடையவராக ஆகிறார்.

(ii) தனி உரிமம் பெற்றவர்

ஒரு வியாபார நிறுவனத்தின் வணிகக் குறியீட்டை சட்டப்படி பயன்படுத்தும் உரிமம் பெற்ற ஒரு தனி நபரை தனி உரிமம் பெற்றவர் என அழைக்கிறோம்.

ஆ) தனி உரிமையியலின் சிறப்பியல்புகள்:

(i) தனி உரிமையியல் தொடர்புடைய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உடன்படிக்கை அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

(ii) தனி உரிமையியல் கால அளவு 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேலாக இருக்கலாம். மேலும் தொடர்புடைய இருவரின் ஒப்புதலுடன் இந்த தனி உரிமை ஒப்பந்தத்தைப் புதுப்பிக்கலாம்.

(iii) இத்தகைய தனி உரிமை காலத்தில் எந்த ஒரு போட்டி வாணிபத்தையும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ நடத்த தனி உரிமம் பெற்றவருக்கு உரிமை இல்லை. மேலும் இந்த உடன்படிக்கை காலத்திற்கு முன் தனி உரிமையை ரத்து செய்ய முடியாது என்ற உத்தரவாதத்தை, தனி உரிமை வழங்கியவரால் அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ரத்து செய்ய வேண்டிய நியாயமான சூழல்கள் ஏற்படுமாயின் அந்த ஒப்பந்தத்தை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்னரே முறிப்பதற்கு அல்லது முடக்குவதற்கு தனி உரிமை வழங்கியவருக்கு உரிமை உள்ளது.

(iv) தனி உரிமை ஒப்பந்தப்படி தனி உரிமம் பெற்றவர் குறிப்பிட்ட தொகையை உரிமைத் தொகையாக தனி உரிமம் அளித்தவருக்கு செலுத்த ஒப்புக் கொள்கிறார்.

(v) தனி உரிமை கோட்பாட்டின்படி தனி உரிமம் அளித்தவர் தன்னுடைய பொருள் அல்லது சேவையை எந்த முறையில் வழங்குகிறாரோ அல்லது எம்மாதிரியான படிநிலைகளை பின்பற்றுகிறாரோ அதில் சற்றும் வழுவாமல் அவருக்காக வாணிபத்தை ஏற்பாடு செய்து நடத்த உடன்படுகிறார்.

(vi) தனி உரிமம் பெற்றவர் தலைமை நிறுவனத்தின் கொள்கைகளுக்கு இணங்க தன்னுடைய வாணிபத்தை தனி உரிமை ஒப்பந்த சரத்துக்கள்படி முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும்.

(vii) தனி உரிமம் அளித்தவர் போதுமான பயிற்சிகளையும் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்ற முறைகளையும் தனி உரிமம் பெற்ற நிறுவனத்திற்கு அளித்தல் வேண்டும்.

இ) தனி உரிமையியலின் வகைகள்

தனி உரிமையியல் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை

i) தயாரிப்பு பொருள் அல்லது வர்த்தக பெயர் தனி உரிமையாக்கல்

ii) வணிக வடிவமைப்பு தனி உரிமை.

i) தயாரிப்பு பொருள் மற்றும் வர்த்தகப் பெயர் தனி உரிமையாக்கல்:

இம்முறையில் உற்பத்தி சார்ந்த பொருட்கள் தொடர்புடையதாக உள்ளது. அப்பொருட்களை விற்கும் நோக்குடன் தனி உரிமம் அளித்தவர் செயல்படுகிறார். உதாரணமாக பதஞ்சலி பொருட்கள், பாரத் பெட்ரோல் மையம், கிட்ஜீ, பிரெஞ்ச் லோப் அவுட்லெட்ஸ் முதலியனவும் மேலும் மாருதி சுஸூக்கியும் ABT மாருதிக்கும் இடையே உள்ள உறவு மற்றும் ஹீரோ ஹோண்டா இருசக்கர வாகன முகமை போன்றவற்றை தனி உரிமை கீழ் கொண்டு வரலாம்.

ii) வணிக வடிவமைப்பு தனி உரிமை

ஒரு வாணிபத்தின் அனைத்து வர்த்தக அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய செயல்பாடுகளை தனி உரிமை ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்கப்படுமாயின் அது வணிக வடிவமைப்பு தனி உரிமை என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த தொகுப்பில் பயிற்சி வழங்குதல், நிறுவனத்தின் பெயரை முழுமையாகப்

XI_Tamil_commerce_16-25_148-254.indd 149 12/16/2022 6:52:23 PM